

AÇÃO RESCISÓRIA (SEÇÃO) Nº 5017037-20.2024.4.02.0000/ES

AUTOR: GUSTAVO OLIVEIRA CARDOSO

RÉU: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA SEGUNDA REGIÃO - TRF2

RÉU: UNIÃO FEDERAL

DESPACHO/DECISÃO

Tendo em vista o presente ajuizamento de ação neste Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cujo rol de competência das Seções Especializadas está estabelecido no art. 14 do Regimento Interno do TRF-2 e, por outro lado, a competência correlata estabelecida à TRU-2 pelo art. 5º, VII, de seu próprio Regimento Interno (observada a regra do art. 42 do mesmo), declino da presente competência funcional à Turma Regional de Uniformização da Justiça Federal da 2ª Região, na forma do art. 64, § 1º, *in fine*, do CPC — não obstante o patente não-cabimento de ação rescisória contra acórdão proferido por Turma Recursal, por força do art. 59 da Lei nº 9.099/1995 (aplicável a partir de autorização dada pelo art. 1º da Lei nº 10.259/2001).

Precluso o direito de impugnar esta decisão, providencie-se a devida redistribuição, na forma do art. 64, § 3º, 2ª parte, do CPC — e, caso necessário à viabilização da respectiva remessa, a temporária autuação do presente feito (e. g., como petição) —, com a respectiva baixa.

5017037-20.2024.4.02.0000

20002186609 .V3